
공인노무사자격심의·징계위원회 운영규정

일부 개정(안) 설명 자료

□ 개정 배경

- 법령상 공인노무사자격심의위원회와 징계위원회가 공인노무사자격심의·징계위원회로 통합되면서, 통합 위원회의 적정 운영을 위해 ‘공인노무사자격심의위원회 운영규정’(고용부 예규 제155호)을 정비

□ 개정 주요 내용(붙임 신구조문 대비표 참조)

가. 위원회 명칭 변경

- 개정 공인노무사법령에 따라 운영규정 제목과 본문에 ‘공인노무사자격심의위원회’를 ‘공인노무사 자격심의·징계위원회’로 명칭 변경

나. 위원회 직무 추가

- 위원회 간 통합으로 위원회 직무에 공인노무사 징계 심의·의결, 그 밖의 공인노무사 징계에 관련한 사항을 추가

다. 위원회 구성 변경

- 개정 공인노무사법에 따라 위원회 위원(위원장 1명 포함)을 종전에 11명 이내에서 15명 이내로 확대

라. 소위원회 위원장 명확화

- 개정 공인노무사법 시행령에 따른 자격심의·징계위원회 소위원회 위원장을 근로기준정책관으로 명시

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 「 <u>공인노무사법</u> 」 제3조의4 및 「 <u>공인노무사법시행령</u> 」(이하 “ <u>영</u> “이라 한다) 제14조의2부터 제14조의4까지의 규정에 따른 <u>공인노무사자격심의위원회</u> (이하 “ <u>위원회</u> “라 한다)의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「 <u>공인노무사법</u> 」(이하 “ <u>법</u> “이라 한다) 제3조의4 ----- ----- 제14조의7----- ----- <u>공인노무사자격심의 · 징계위원회</u> ----- ----- -----.
제2조(위원회 직무) 위원회는 <u>공인노무사 자격취득과</u> 관련한 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. ~ 3. (생 략) <u><신 설></u> 4. 그 밖의 <u>공인노무사 자격취득과</u> <u>관련한</u> 사항	제2조(위원회 직무) ----- <u>법 제3조의4제1항에</u> 따라 <u>공인노무사 자격취득과</u> <u>징계에</u> --. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>공인노무사 징계 심의 · 의결</u> 5. ----- - <u>징계에</u> <u>관련한</u> ----- -----
제3조(위원회 구성) ① <u>영 제14조의2제1항에</u> 따라 위원회는 위원장 1명을 포함하여 <u>11명</u> 이내의 위원으로 구성한다. ② <u>영 제14조의2제2항에</u> 따라 위원장은 노동정책실장으로 한다. ③ <u>영 제14조의2제2항제1호에</u> 따른 위원은 고용노동부 근로기준정책관으로 한다. ④ <u>고용노동부장관은</u> <u>영 제14조</u>	제3조(위원회 구성) ① <u>법 제3조의4제2항에</u> 따른----- ----- <u>15명</u> ----- -----. ② <u>법 제3조의4제3항에</u> 따른----- -----. ③ <u>법 제3조의4제4항제1호</u> ----- ----- -----. <u><삭 제></u>

현행	개정안
<u>의2제2항제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 위원으로 위촉한다.</u> 1. 「고등교육법」 제2조에 따른 <u>학교에서 노동경제·노동법학 그 밖에 이와 관련된 분야의 부교수 이상의 직에 있거나 있었던 사람</u> 2. 「노동조합 및 노동관계조정법」 제10조제2항에 따른 <u>총연합단체인 노동조합에서 추천한 사람</u> 3. <u>전국적인 규모를 가지는 사용자단체에서 추천한 사람</u> 4. 「비영리민간단체 지원법」 제2조에 따른 <u>비영리민간단체에서 추천한 사람</u> 5. <u>공인노무사 등 노동관계법령에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람</u> ⑤ 고용노동부장관은 <u>영 제14조의2제2항제2호에 따라 위촉된 위원에게 별지 제1호 서식에 의한 위촉장을 교부하여야 한다.</u> 제4조(위원의 임기) ① <u>영 제14조의2제2항제2호에 따른 위원</u>의 임기는 3년으로 한다. ② (생략)	⑤ ----- <u>법 제3조의4 제4항제3호부터 제5호까지의 규정</u>에 따라 지명되거나 -----<u>제1호 서식의-----</u>. 제4조(위원의 임기) ① <u>법 제3조의4 제4항제3호부터 제5호까지의 규정-----</u>. ② (현행과 같음)

현 행	개 정 안
③ 삭 제 ④ 영 제14조의2제2항제2호에 따른 위원이 임기 중 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 보궐위원을 위촉하며, 보궐위원의 임기는 제1항에도 불구하고 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 위원의 남은 임기가 6월 미만인 경우에는 보궐위원을 위촉하지 아니할 수 있다. 제5조(변경사항 통보) 위촉위원은 임기 중 소속기관, 직위, 연락처 등이 변경될 때에는 그 사항을 위원장에게 통보하여야 한다. 제6조(회의 소집) ① 정기회의는 연 1회 개최하며, 임시회의는 위원장이 필요하다고 판단하거나 재적위원 3분의1 이상이 서면으로 요구한 경우에 위원장이 소집한다. ② (생 략) 제7조(심의 및 보고) ① 위원회는	④ 법 제3조의4제4항제3호부터 제5호까지의 규정----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 제5조(변경사항 통보) 법 제3조의4 제4항제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 위원----- -----. 제6조(회의 소집) ① 위원회의 회의는 다음 각 호의 경우에 위원장이 소집한다. 1. 위원장이 법 제3조의4제1항 각 호의 사항을 심의하기 위해 소집을 요구하는 경우 2. 재적위원 3분의 1 이상이 소집을 요구하는 경우 3. 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 ② (현행과 같음) 제7조(회의 운영) <삭 제>

현행	개정안
<u>영 제14조의3제1항에 따라 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.</u> ②·③ (생략) ④ 위원이 회의에 참석하여 안건을 심의한 경우에는 별지 제2호의 서식에 따른 의견서를 제출하여야 한다. ⑤ (생략) <u><신설></u>	②·③ (현행과 같음) ④ ----- 제2호 서식의----- -. ⑤ (현행과 같음)
제8조(간사) <u>영 제14조의2제5항에 따라 위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 고용노동부 근로기준정책과장이 된다.</u>	제7조의2(소위원회 위원장) <u>영 제14조의7제3항에 따른 소위원회 위원장은 근로기준정책관으로 한다.</u>
<u>제10조(위원의 수당 등) 영 제14조의4에 따라 위원회에 출석한 위원에게는 예산의 범위에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다. 다만, 소관 업무와 직접 관련된 공무원인 위원의 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	제8조(간사) <u>영 제14조의6제4항-----</u> ----- ----- -----. <u><삭제></u>
제14조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 예규에 대하여 <u>2018년 7</u>	제14조(재검토기한) ----- -----「훈령·예규

현행	개정안
월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>등의 발령 및 관리에 관한 규정」</u> <u>에 따라 2024년 7월 1일</u> ----- ----- ----- -----. 부 칙 이 예규는 2024년 6월 1일부터 시행한다.